“12·8”

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2025年9月22日

一、事故基本情况 3
（一）事故相关人员情况 3
（二）事故车辆相关情况 4
（三）事故车辆登记所有人及车辆运营相关情况 4
（四）涉事工程相关情况 5
（五）事故相关企业安全管理情况 6
二、事故发生经过及现场情况 7
（一）事故发生经过 7
（二）事故现场基本情况 7
（三）公安部门事故责任认定情况 8
三、人员伤亡和直接经济损失 9
（一）伤亡人员情况：受伤 1 人、死亡 1 人 10
（二）直接经济损失 10
四、事故应急处置 10
五、事故原因分析 10
（一）直接原因 10
（二）间接原因 10
（三）其他问题 11
六、相关单位履职情况 11
（一）属地政府履职情况 11
（二）行业主管部门履职情况 12
（三）公安部门履职情况 13
七、事故责任认定及处理建议 14
（一）建议移送司法机关处理的人员（1 人） 14
（二）事故相关单位责任认定和处罚建议 15
（三）其他单位处理建议 15
八、事故防范措施建议 16

2024年12月8日15时30分许，朱某平驾驶粤ADQ5383号小型轿车，沿永宁街汽车城大道西往东方向行驶，至广园快速路东侧汽车城大道出口匝道(汽车城大道工商银行路段)，与在道路上从事道路养护作业的彭某育发生碰撞，造成彭某育当场死亡、车辆损坏的交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）等的有关规定，经广州市增城区人民政府授权，由区应急管理局牵头，会同区纪委监委、区公安分局、区交通运输局、区总工会、永宁街道办事处等单位，并邀请区检察院、黄埔区人民政府、越秀区人民政府参加，成立增城永宁“12·8”一般道路交通事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料和询问相关人员等，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城永宁“12·8”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关人员情况

1.朱某平，男，1988年10月25日出生，汉族，准驾驶车型：C1，初次领证日期：2015年7月8日，有效期至：2031年7月8日。**粤ADQ5383号小型轿车驾驶员。**

2.彭某育，男，1965年3月27日出生，汉族，**太原城市建设有限公司劳务工人，在事故中死亡。**

（二）事故车辆相关情况

粤ADQ5383号小型轿车，机动车登记所有人：**广州宁泉汽车服务有限公司**（以下简称“宁泉汽车公司”）。经专业机构鉴定，粤ADQ5383号小型轿车**右前转向灯、右近光灯功能失效**，其余灯具齐全、功能有效；行车制动性能符合有关规定；转向功能有效。事发时粤ADQ5383号小型轿车行驶速度介于29km/h～30km之间。

（三）事故车辆登记所有人及车辆运营相关情况

宁泉汽车公司，粤ADQ5383号小型轿车的机动车登记所有人，登记住址：广东省广州市黄埔区黄埔东路3889号7240铺，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2017年12月12日。宁泉汽车公司主要从事租赁业，具备由广州市黄埔区交通运输局核发的《广州市客车租赁经营备案证明》，备案事项：客车租赁。

宁泉汽车公司是粤ADQ5383号小型轿车的机动车登记所有人。朱某平与宁泉汽车公司签订了《汽车租赁合同》，以3200元的月租承租粤ADQ5383号小型轿车。**朱某平**自行通过网约车平

台接单运营该车辆，**除支付租赁费用外，自负盈亏。**作为车辆登记车主及出租方，根据《汽车租赁合同》的有关约定，宁泉汽车公司应保证其所提供的租赁车辆技术状况良好，符合上路行驶的基本条件。

（四）涉事工程相关情况

1.涉事工程概况

新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程（一标），发包方：广州市增城区道路养护中心，承包方：广州市市政集团有限公司（以下简称“广州市市政集团公司”），双方签订了《新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程（一标）设计施工总承包合同》。广州市市政集团公司与太原城市建设有限公司（以下简称“太原城市建设公司”）签订了《公路工程施工劳务合作合同》，由太原城市建设公司作为劳务单位为项目提供劳务人员。项目自2020年度开工，截止2024年10月交工验收。

本次事故发生于2024年12月8日，事发时涉事工程已经验收，处于保修期内。太原城市建设公司安排了工人彭某育等人开展本次道路养护作业。

2.广州市市政集团公司相关情况

广州市市政集团公司，类型：有限责任公司（国有独资），住所：广州市越秀区环市东路338号，成立日期：1984年5月2

日，主要从事土木工程建筑业，是涉事工程的施工方。

3.太原城市建设公司相关情况

太原城市建设公司，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：太原市杏花岭区新建路58号，成立日期：1996年9月27日，主要从事建筑工程施工、施工专业作业，建筑劳务分包等行业。太原城市建设公司与彭某育签订了《广州市劳动合同》（合同编号：ZCXTLW1062号），劳动合同期限自2023年2月1日至2024年1月31日。**截止事故发生时，彭某育仍作为太原城市建设公司的劳务人员参与有关工程。**

（五）事故相关企业安全管理情况

1.宁泉汽车公司建立了《安全生产责任制》、《安全教育培训制度》、《安全生产工作实施方案》、《安全生产隐患排查和治理制度》、《车辆技术档案》等安全生产管理制度。就本次事故而言，宁泉汽车公司登记所有的粤ADQ5383号小型轿车其性能不符合技术标准。

2.广州市市政集团公司建立了《安全生产责任制》、《安全生产培训教育制度》等安全生产管理制度。就本次事故而言，广州市市政集团公司未能严格按照合同约定监督太原城市建设公司劳务人员按照操作规程进行施工作业。

3.太原城市建设公司建立了《安全生产责任制及考核制度》、《安全事故隐患排查治理制度》等安全生产管理制度。就本次事

故而言，太原城市建设公司未能及时制止工人彭某育等人的违规作业行为，未能正确指导现场工人按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施。

二、事故发生经过及现场情况

（一）事故发生经过

2024 年 12 月 8 日中午，网约车司机朱某平从网约车平台上接单，载客从越秀区中山二路去往增城区永旺方向。

15 时 20 分许，彭某育在汽车城大道路中数起第二车道修理道路水井盖，施工作业期间未按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护措施。15 时 30 分许，朱某平驾驶机件不符合技术标准的粤 ADQ5383 号小型轿车（连续驾车超过 4 小时、停车休息少于 20 分钟），沿永宁街汽车城大道中数起第二车道由西往东方向行驶，行驶至广园快速路东侧汽车城大道出口匝道（汽车城大道工商银行路段），与在机动车道内修理沙井盖的彭某育发生碰撞，致彭某育当场死亡，车辆损坏的交通事故。

（二）事故现场基本情况

事故现场位于广园快速路东侧汽车城大道出口匝道。路况良好，无影响视线或行驶的障碍物；附近设置有限速 60km/h 的道路交通标志；一般沥青路面；事发于白天，能见度良好。



图一 施工人员未按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护措施



图二 粤 ADQ5383 号小型轿车与彭某育发生碰撞

（三）公安部门事故责任认定情况

朱某平驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路且连续驾车超过4小时、停车休息少于20分钟，以及未按照操作规范安全行驶，其过错行为是导致事故发生的主要原因；广州市市政集团公司在道路上进行养护、维修时，未按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施，其过错行为是导致事故发生的次要原因。

朱某平其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[1]、第二十二条第一款[2]以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第（七）项[3]之规定；广州市市政集团公司违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十五条第一款[4]之规定。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项[5]之规定，朱某平应承担此事故主要责任；广州市市政集团公司承担此事故次要责任；彭某育无责。

三、人员伤亡和直接经济损失

---

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。第六十二条第（七）项驾驶机动车不得有下列行为：（七）连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟

[3]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第（七）项 驾驶机动车不得有下列行为：（七）连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟；

[4]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十五条第一款 道路养护施工单位在道路上进行养护、维修时，应当按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施。道路养护施工作业车辆、机械应当安装示警灯，喷涂明显的标志图案，作业时应当开启示警灯和危险报警闪光灯。对未中断交通的施工作业道路，公安机关交通管理部门应当加强交通安全监督检查。发生交通阻塞时，及时做好分流、疏导，维护交通秩序。

[5]《道路交通事故处理程序规定》第六十条 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；

（一）伤亡人员情况：受伤 1 人、死亡 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	民族	死亡原因	损失工作日
彭某育	59	男	湖南武冈	汉族	颅脑损伤	6000

（二）直接经济损失

本次事故已核准直接经济损失为人民币约 112 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，朱某平先后拨通了 120 急救电话和 110 报警电话。公安、卫健等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。经评估，本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因

朱某平驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路且连续驾车超过 4 小时、停车休息少于 20 分钟，以及未按照操作规范安全行驶。

（二）间接原因

1. 太原城市建设公司，公路养护过程中，未正确指导现场工人按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施。

2. 广州市市政集团公司，作为施工单位未能严格按照合同约定监督太原城市建设公司劳务人员按照操作规程进行施工作业。

（三）其他问题

宁泉汽车公司，粤ADQ5383号小型轿车登记所有人及车辆出租方，企业安全生产主体责任落实不到位，对肇事车辆的管理存在薄弱环节。

六、相关单位履职情况

（一）属地政府履职情况

2024年1月，永宁街交通综合治理服务工作站在永宁街派出所挂牌，专班组成员完成入驻并正式开展交通安全相关管理工作。通过组织协调综合执法队、交警七中队、派出所、各行政村等单位联合开展交通秩序整治专项行动，并强化对货运车辆、泥头车等“三超一危”车辆的安全监管。2024年，共计查处各类交通违法行为16526宗，乱停放违法4752宗，泥头车超载270宗，酒醉驾驶机动车196宗。查处摩电4类违法，包括超员、闯红灯、不按车道行驶、摩电未佩戴头盔，共计8689宗；在电动自行车执法方面，查处非法改装614宗；重点针对电动自行车闯红灯、逆行、违法载人、不按车道行驶、无号牌等行为，特别是外卖电动自行车的重点违法行为进行查处，共计9088宗，有效减少和预防了道路交通事故的发生。

永宁街协调组织各村居安排村交通劝导员、物业安保人员在辖区交通劝导岗和小区门岗以及安排第三方安保人员在重点路口路段开展交通劝导工作，重点对农用车非法载人、骑乘摩电人

员不佩戴头盔、未悬挂牌照、超载、超员、闯红灯、逆行等交通违法违规行为开展现场劝导工作，从源头上消除道路交通安全隐患，引导群众文明出行。另外通过实地检查、视频抽查等方式对各村居、学校的交通劝导和头盔佩戴情况开展督导检查并进行通报。2024 年，共劝导未佩带安全头盔、超载、逆行、闯红灯等各类违反交规行为约 5 万宗，受教育群众超 10 万人次。

（二）行业主管部门履职情况

区交通运输局持续深入对辖区各类客货（危）运企业、重点货运源头单位等开展执法检查行动。指导督促企业严格落实安全生产主体责任，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并结合本单位实际情况完善人员和车辆管理的各项安全生产规章制度和操作规程，严格落实从业人员安全生产教育和培训制度，保证从业人员具备必要的安全生产知识和道路交通安全相关知识。2023 年 12 月至 2024 年 12 月，客货（危）运监管部门累计共派出检查人员 1545 人次，检查运输企业 561 家次，发现并完成整改安全生产隐患 192 项。执法部门共执法检查运输企业 78 家次，立案 18 宗；执法检查货运源头单位 132 家次，到货运源头单位调查取证 79 家，立案查处货运源头单位违规经营 4 宗。

在非法营运乱象易发区域，通过驻点值守及流动巡查的执法方式，区交通运输局重点打击区域内非法营运行为：2023 年 12

月至2024年12月，共检查客运车辆730辆，检查网约车1854辆，检查摩托车106辆，查处违规客车82辆，查处违规网约车36辆，查处涉嫌非法营运摩托车11辆，教育劝离违规候客摩托车1510辆。同时深化货车超限超载治理，强化路面常态化管控，重点打击“百吨王”等严重超限超载行为：2023年12月至2024年12月，共称重检测货运车辆2013辆，监督卸载超限超载车辆2006辆、货物17713.9吨；联合区交警大队、区城管执法局、属地镇街等部门开展泥头车、重型货车超限超载专项整治行动、散体物料运输车辆专项治理行动、建筑废弃物运输车辆专项整治行动共97次，共计查处违法行为70宗。2023年12月至2024年12月，区交通运输局办结行政处罚案768宗，依法罚款138.57万元。其中客运违法122宗、罚款19.28万元；货运违法8宗，罚款6.44万元；摩托车非法营运14宗，罚款2.8万元；非现场治超处罚560宗，罚款78.15万元；违反安全生产法15宗，罚款17.2万元；其他49宗，罚款14.7万元。

（三）公安部门履职情况

2023年12月以来，区公安分局积极履职尽责。针对部省县四级督办事故多发安全隐患路段、路口，已完成治理9处，分别省级督办1处、县区级督办8处。排除隐患42处，函告相关道路业主单位246份，发现隐患数量达601处，已全部完成整改；“校园周边道路”隐患处共计110处，已全部完成整治；共查处

泥头车重点违法 7986 宗，其中查扣超限超载 225 辆、百吨王 5 辆。根据大数据平台，精准查缉隐患车辆，2023 年 12 月以来共查处隐患车辆 550 辆、查处重型车各类交通违法行为共 57171 宗。

充分发挥区道安办的平台作用，推动区教育、住建等 6 个职能部门进驻区道安办实体化运作，共派发交办指令 18 期，进一步压实成员单位交通管理责任，以构建全区交通综合治理服务工作体系为牵引，把“聚合力、治源头、防事故、保畅通”的服务目标深度融入各项治理实践。2023 年 12 月以来，在全区建立 16 个交通安全治理服务工作站和 44 个交通综合治理服务团队，发动社会力量注册“荔智通”小程序共同参与交通安全综合治理工作 1727 人次，累计上报交通管理事件 10745 件，其中开展重点企业、部位走访 1267 次、涉交通重点人员走访 1202 次、排查整改交通安全隐患 1241 处、开展交通安全宣传活动 3159 次、发动宣传阵地 357 处。统筹发动“荔安联盟”多元力量，围绕村口、路口、企业口、小区口、学校口“五口”，综合推进“摩电”交通秩序整治。共查处“摩电”交通违法行为 39.1 万宗，查扣违法摩电 3270 辆，劝导“摩电”轻微交通违法行为 8835 人次。

七、事故责任认定及处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员（1 人）

朱某平，粤 ADQ5383 号小型轿车驾驶员，朱某平驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路且连续驾车超过 4 小时、停车休息

少于20分钟，以及未按照操作规范安全行驶。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[6]、第二十二条第一款[7]以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第（七）项[8]等有关规定涉嫌交通肇事罪，建议由公安机关依法处理。

（二）事故相关单位责任认定和处罚建议

1.太原城市建设公司，公路养护过程中，未正确指导现场工人按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施，其行为违反了《广东省公路条例》第二十八条[9]等法律法规有关规定，建议由区交通运输局按《广东省公路条例》等有关规定处理。

2.广州市市政集团公司，未能严格按照合同约定监督太原城市建设公司劳务人员按照操作规程进行施工作业，建议由区道路养护中心按有关规定进行处理。

（三）其他单位处理建议

宁泉汽车公司，粤ADQ5383号小型轿车登记所有人及车辆出租方，企业安全生产主体责任落实不到位，对肇事车辆的管理存在薄弱环节，建议由黄埔区交通管理部门依据职责进行处理。

---

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[8]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第（七）项 驾驶机动车不得有下列行为：（七）连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟；

[9]《广东省公路条例》第二十八条 公路改建、扩建和养护大修、中修，施工单位应当按照公路施工、养护规范堆放材料，施工人员应当穿着统一安全标志，作业车辆、机械必须设置明显作业标志，并在施工路段按照规定设置施工标志、安全标志或者绕道行驶标志，采取措施疏导交通。完工后应当及时清理施工现场，保证车辆和行人的安全通行。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）公安部门、交通运输部门，**一要**深入开展道路运输企业专项整治，加强对道路运输企业的监督检查，认真排查整治营运车辆驾驶员安全教育缺位的问题，提升运输车辆本质安全水平；**二要**建立健全道路安全隐患排查治理机制，提升道路安全通行条件，确保道路交通安全。**三要**对不具备安全运营条件、安全管理混乱、存在重大安全隐患的货运企业，依法责令停业整顿，整顿仍不达标的，依法吊销相应资质许可。

（二）区公安分局要联合各镇街大力开展交通安全宣传教育，加强对广大群众的交通安全教育。组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。大力开展主题宣传，充分利用传统媒体和自媒体平台，加强对农村及城镇居民、外来务工人员的交通安全宣传教育，引导广大群众自觉遵守交通法规，抵制交通违法行为。